

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar esta ley, primero localiza la materia en el mapa (p. ej., BDNS, concesión, justificación, reintegro o sanciones). Luego repasa las reglas destacadas en la sección correspondiente y verifica el literal exacto en el texto legal por artículo. Así evitarás confusiones típicas (p. ej., reglas de pago vs. excepciones, o alcance de publicidad en BDNS).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, definición y ámbito (qué es subvención y qué queda fuera)	1-4	Delimita el objeto de la ley, define la subvención (entrega dineraria sin contraprestación y con sujeción finalista) y enumera exclusiones y supuestos sin carácter de subvención.
Sujetos, entidades colaboradoras y bases reguladoras	3,11-17	Identifica Administraciones públicas, beneficiarios y entidades colaboradoras; regula convenios y exige bases reguladoras con extremos mínimos para la concesión.
Planificación, principios de gestión y reglas de concesión	8,9,18,19,22-28	Exige plan estratégico, fija principios (publicidad, concurrencia, etc.) y articula BDNS y compatibilidades/costes. Diferencia concurrencia competitiva y concesión directa, y desarrolla el procedimiento hasta la resolución.
Convocatoria, instrucción, resolución y reformulación	23-27	Regula contenido obligatorio de la convocatoria, presentación de solicitudes, subsanación, instrucción (incluida evaluación y preevaluación) y propuesta/resolución. Permite reformular si se prevé en bases.
Subcontratación, justificación y gastos subvencionables	29-31	Define subcontratación y límites. Establece cuenta justificativa y formas posibles de acreditación. Determina qué gastos son subvencionables, cuándo se consideran realizados/pagados y qué costes quedan excluidos.
Comprobación, valoración de mercado y pago (incluidos pagos a cuenta/anticipados)	32-34	Ordena comprobaciones, medios para verificar valor de mercado y tasación contradictoria. Regula el pago: regla de previa justificación y posibilidad condicionada de pagos a cuenta y anticipados con garantías.
Reintegro: causas, interés, prescripción y procedimiento	35-43,37-42,39-41	Prevé medidas cautelares, nulidad/anulabilidad y supuestos de reintegro con interés de demora. Detalla prescripción y régimen del procedimiento de reintegro.
Control financiero, deber de colaboración y documentación del control	44-50,46-49	Define el control financiero (finalidades, alcance, órgano competente) y obliga a colaborar (acceso a documentación/locales/contabilidad y cuentas bancarias). Regula diligencias e informes y su traslado.
Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador	52-68	Tipifica infracciones leves/graves/muy graves, define responsables, plazos de prescripción y régimen sancionador (multas y sanciones no pecuniarias). Incluye expediente sancionador con audiencia y efectos de extinción.

3. Delimitación: qué es subvención y qué queda fuera (arts. 1-4)

Definición y requisitos finales

- Subvención = disposición dineraria sin contraprestación directa y sujeta a cumplimiento de objetivo/proyecto/actividad/comportamiento o concurrencia de situación.
- Debe fomentar una actividad de utilidad pública o interés social o promocionar una finalidad pública (finalidad pública del proyecto/acción/condición).

Exclusiones y supuestos sin carácter de subvención

- Exclusiones: p. ej., premios sin previa solicitud del beneficiario y subvenciones previstas en leyes orgánicas electorales o de financiación de partidos.
- No tienen carácter de subvenciones, entre otros: prestaciones del Sistema de Seguridad Social, pensiones asistenciales y otras ayudas sociales específicas enumeradas.

4. BDNS, bases reguladoras y planificación del otorgamiento (arts. 8,9,17-21,18)

Plan estratégico, bases reguladoras y publicidad

- Con carácter previo, los órganos proponentes deben concretar objetivos/efectos, plazo, costes y fuentes en un plan estratégico, supeditado a estabilidad presupuestaria.
- Las bases reguladoras deben referenciar el Plan estratégico e incluir cómo contribuyen a sus objetivos (o motivar la necesidad de una nueva subvención).

BDNS: finalidad y contenido mínimo

- La BDNS opera como sistema nacional de publicidad y sus finalidades incluyen transparencia, planificación y lucha contra el fraude.
- Incluye, al menos: referencia a bases, convocatoria y crédito, objeto/finalidad, beneficiarios, importes percibidos, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas.

5. Beneficiarios, entidades colaboradoras y convenios (arts. 11-16)

Quién es beneficiario y supuestos especiales

- Beneficiario = quien realizará la actividad o se encuentre en la situación que legitima la concesión.
- Puede extenderse a miembros asociados (si se prevé en bases) y a agrupaciones sin personalidad, con requisitos de solicitud/resolución y representante único.

Entidades colaboradoras y convenio de colaboración

- Entidad colaboradora = entrega y distribución de fondos o colaboración en gestión sin previa entrega, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente.
- Convenio: regula condiciones y obligaciones; vigencia inicial máxima 4 años; puede modificarse y prorrogarse antes de finalizar; en conjunto no excede de 6 años (salvo subsidiación de préstamos).

6. Procedimiento de concesión: convocatoria, instrucción, resolución y reformulación (arts. 22-27)

Concurrencia competitiva y concesión directa

- Procedimiento ordinario: concurrencia competitiva mediante comparación de solicitudes con prelación por criterios de valoración (bases y convocatoria).
- Concesión directa: previstas nominativamente, impuestas por norma legal o excepcional por razones de interés público/social/económico/humanitario con justificación de dificultad para convocatoria.

Convocatoria y tramitación hasta la resolución

- La convocatoria debe publicarse en BDNS y extracto en el diario oficial; recoge contenido mínimo (bases, créditos/cuantía máxima, objeto/condiciones, concurrencia competitiva, requisitos, órganos, plazos, criterios de valoración, medios de notificación).
- La instrucción evalúa solicitudes (incluida posible preevaluación). Se emite propuesta provisional (audiencia 10 días, salvo excepciones) y definitiva, seguida de resolución motivada; el silencio produce desestimación.

7. Subcontratación, justificación y gastos subvencionables (arts. 29-31)

Subcontratación y límites

- Subcontrata quien concierta con terceros la ejecución total o parcial; no incluye la contratación de gastos en que el beneficiario incurre para realizar por sí mismo.
- Solo procede si lo prevé la normativa; la actividad subcontratada no excede el porcentaje de bases (si no, máximo 50%); no se permite subcontratar para aumentar coste sin valor añadido.

Justificación y qué gastos cuentan

- La cuenta justificativa documenta el cumplimiento de condiciones y objetivos; rendición es acto obligatorio. Puede ser cuenta justificativa, módulos o estados contables según bases.

- Gastos subvencionables: deben responder a la naturaleza de la actividad, ser necesarios y realizarse en el plazo. Coste no superior a valor de mercado; gasto realizado = efectivamente pagado antes del fin del periodo de justificación.

8. Pago, comprobación y reintegro (arts. 32-43,34,35,37-42)

Comprobación y medios de valoración

- El órgano concedente comprueba adecuada justificación y realización de actividad y finalidad; la entidad colaboradora comprueba en su caso conforme a lo previsto.
- La Administración puede comprobar valor de mercado por medios (precios medios, cotizaciones, registros fiscales, peritos, tasación contradictoria).

Pago y reintegro (incluye cautelas y prescripción)

- Pago: regla de previa justificación para cobrar; puede haber pagos a cuenta y pagos anticipados cuando la naturaleza lo justifique, con régimen de garantías previsto expresamente en bases.
- Reintegro: procede por causas como falsear u ocultar, incumplimiento de objetivo/actividad o falta/insuficiencia de justificación, entre otras; lleva interés de demora; derecho de reintegro prescribe a 4 años (según cómputo indicado) y procedimiento tiene plazos y efectos (caducidad).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Concurrencia/instrucción: informes y alegaciones en el procedimiento	10 días	24.3.a
Convocatoria: subsanación de solicitudes defectuosas	10 días (máximo e improrrogable)	23.5
Procedimiento de concesión: plazo máximo para resolver y notificar	6 meses	25.4
Justificación: cuenta justificativa (a falta de previsión en bases)	3 meses (máximo desde la finalización del plazo de realización de la actividad)	30.2
Reintegro: medida cautelar y plazos del procedimiento de reintegro	12 meses (máximo para resolver y notificar)	a42
Prescripción del derecho a reconocer o liquidar reintegro	4 años	a39

10. Diferencias y puntos de confusión

Pagos: regla general de previa justificación vs. pagos a cuenta/anticipados: El pago se realiza previa justificación (34.3), pero pueden realizarse pagos a cuenta y pagos anticipados “cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique”, debiendo preverse expresamente la posibilidad y el régimen de garantías en la normativa reguladora (34.4).

Concurrencia competitiva vs. concesión directa: Ordinario: concurrencia competitiva con comparación y prelación por criterios (22.1). Excepcional: concesión directa en supuestos tasados (prevista nominativamente, impuesta por norma legal o excepcional por razones de interés público/social/económico/humanitario con justificación de dificultad de convocatoria) (22.2).

11. Cierre de repaso

Si dudas en un caso práctico (p. ej., si procede cobrar sin justificar, o si una ayuda cae fuera de “subvención”), vuelve al mapa, identifica la materia y contrasta el literal en los artículos citados. Con esto podrás resolver test y supuestos con mayor seguridad.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.